

「소년사건 검사의 결정 전 조사 처리 규정」 일부개정훈령안

1. 개정 이유

- 가. 법제처에서 추진 중인 ‘행정규칙 속 어려운 용어 정비’ 관련하여, 「소년사건 검사의 결정 전 조사 처리 규정」 내 한자어, 전문용어 등 정비
- 나. 「보호관찰소의 조사업무 처리에 관한 지침」(2024. 6. 3. 6차 개정)의 조사서 서식과 「소년사건 검사의 결정 전 조사 처리 규정」의 서식이 달라 조사업무에 혼란을 초래할 우려가 있으므로 규정 내 조사서 서식 수정
- 다. 해당 규정에 대한 재검토기한이 경과되어 규정의 타당성 검토를 통한 개선 등 조치 필요

2. 주요내용

- 가. 규정 내 어려운 용어 정비(안 제1조, 제2조, 제3조제3항)
- 제1조 및 제2조에 나열된 소년의 조사 항목 "품행·경력·생활환경·요보호성"을 "품행, 경력, 생활환경, 보호 필요성"으로 변경
 - 제3조제3항 내 용어 중 "수개", "감안하여"를 각각 "여러 개", "고려하여"로 변경
- 나. 결정전조사서 서식 정비(훈령 별지3~4)
- [별지3] 약식 및 [별지4] 상세 서식을 통합하여 서식 정비
 - 기존 조사 항목 외 성격 및 심리적 특성, 정신건강의학적 문제 등의 항목을 추가하여 재범위험요인으로 고려되는 부가적인 사항을 조사
- 다. 재검토기한 기준 "2022년 1월 1일"을 "2025년 1월 1일"로 변경(안 제10조)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「소년법」

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

소년사건 검사의 결정 전 조사 처리 규정 일부개정안

소년사건 검사의 결정 전 조사 처리 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "품행·경력·생활환경·요보호성"을 "품행, 경력, 생활환경, 보호 필요성"으로 한다.

제2조 중 "품행·경력·생활환경·요보호성"을 "품행, 경력, 생활환경, 보호 필요성"으로 한다.

제3조제3항 중 "수개"를 "여러 개"로 하고, "감안하여"를 "고려하여"로 한다.

제10조 중 "2022년 1월 1일"을 "2025년 1월 1일"로 한다.

[별지 3] 및 [별지4] 서식을 별지와 같이 통합하여 변경한다.

부 칙

이 영은 2025년 4월 1일부터 시행한다.

결정전조사서

○○지방검찰청
0000형제00000호
000(성별, 나이)

0000. 00. 00.

○○보호관찰소○○지소

결 정 전 조 사 서

1. 피조사자 인적사항 등

성명(성별)	0 0 0(남)	생년월일	0000.00.00. (00세)
최종학력		신체상태	신장 cm, 체중 kg, 문신
학 교 (직 장)			
거 소 (주 소)	서울특별시 ○○구 ○○동 123, ○○아파트 000-0000호 (위와 같음, 또는 경기도 ○○시 ○○동 123)		
주거형태	아파트, 전세(보증금 000만원)	경제상태 (소 득)	
연락처	010-0000-0000(피조사자), 010-0000-0000(보호자, 모)		

2. 범행 관련 사항

죄 명	
범행동기	
합의여부	(피해자 진술 확보 시 피해자감정 추가 기재)

3. 조사관 의견

처분의견	☐ 기소유예 ☐ 기소유예(조건부) ☐ 소년부송치 ☐ 기소
처분의견의 근거	○ 위와 같은 처분의견을 내게 된 피조사자의 특성, 본건의 동기, 재범 위험성 (JDRAI-S 참고) 등을 요약

4. 본 건 관련 사항

4.1. 본 건 개요

- 비행 내용을 중심으로 간략하게 서술

4.2. 본 건 정황 및 동기

-

4.3. 본 건 이후 정황

-

4.4. 비행 전력

연번	입건일	죄 명	처분내용	비 고
1	1000.00.00.			
2				

- 비행 전력 있을 시 초기 비행 이력, 비행의 유형·동기 등 기술
- 보호관찰 이행 태도 등 (해당되는 경우에만 기재)
- 소년원(분류심사원) 생활 태도 등 (해당되는 경우에만 기재)

5. 가정환경

5.1. 가족사항

관 계	성 명	연 령	학 력	직 업	동거여부	비 고

- 보호자(부모)와의 관계, 주보호자의 양육태도, 경제적 환경 등 기술

5.2. 성장과정

- 양육환경, 학교생활, 또래 관계, 기질적 문제 등 비행 유발 요인 확인하여 기술

5.3. 학력사항(생활기록부)

- 00초등학교 졸업 (0000.00.00.)
 -
- 00중학교 졸업 (0000.00.00.)
 - **중학교 입학 → 00중학교 2학년 전입학('00.00.00.)
- 00고등학교 중퇴 (0000.00.00.)

6. 대인관계 및 보호력

- 대인관계
 -
- 경제 상태(보호력이 드러날 수 있도록 구체적으로 기술)
 -
- 보호력
 -

7. 특이사항 → 재범위험요인으로 고려되는 부가적 내용 기재

- 흡연 및 음주(약물) 경험
 -
- 성격 및 심리적 특성
 -
- 정신건강의학적 문제 등(해당되는 경우에만 기재)
 -
- 진술태도
 -
- 향후 생활계획
 -

□ 조사개요

○ 조사과정

- 0000. 00. 00. 조사 의뢰서 접수(검사 000)
- 0000. 00. 00 ~ 00. 00. 자료조사 및 분석
- 0000. 00. 00. 피조사자 및 보호자 면접조사(00보호관찰소)
- 0000. 00. 00. ~ 00. 00. 자료 분석 및 조사 보고서 작성

○ 조사 검토 자료(첨부)

•

○ 조사 검토 자료(비첨부)

- 범 죄 경 력 조 회 서(○○보호관찰소)
- 제 적 등 본 등(○○시장)
- 주 민 등 록 초 본(○○동장)
- 진 술 거 부 권 고 지 확인서
- (필요 時) 심 리 검 사 결 과 표. 끝.

조사관 : 책임(주무)관 000 (인) 확인관 : 보호관찰관 000 (인)

작성일 : 0000. 00. 00.

(00-0000-0000)

JDRAI-S¹⁾ 결과표

평가 항목	평정 기준	평 점				
1. 성별	▪ 여 자 - 0점 ▪ 남 자 - 2점	점				
2. 또래집단 나이(평가 시)	▪ 17세 이상 - 0점 ▪ 14세 이하 - 1점 ▪ 15세 ~ 16세 - 2점	점				
3. 최초 비행 연령	▪ 14세 이상 - 0점 ▪ 13세 이하 - 1점	점				
4. 범죄경력	▪ 0회 - 0점 ▪ 1 ~ 2회 - 1점 ▪ 3회 이상 - 2점	점				
5. 재학 여부(평가 시)	▪ 재 학 - 0점 ▪ 비재학 - 1점	점				
6. 중퇴 전력	▪ 없 음 - 0점 ▪ 있 음 - 2점	점				
7. 문신 유무	▪ 없 음 - 0점 ▪ 있 음 - 1점	점				
8. 음주 경험	▪ 없 음 - 0점 ▪ 있 음 - 2점	점				
9. 보호 능력	▪ 있음(중간 & 높음) - 0점 ▪ 없음(낮음) - 1점	점				
10. 진술시 태도	▪ 반성 및 속죄 - 0점 ▪ 변명 및 합리화 - 1점	점				
<table><tr><td rowspan="3">재 범 위험성 평 가</td><td>☐ 12점 ~ 15점 : 상 (위험성 높음)</td></tr><tr><td>☐ 7점 ~ 11점 : 중 (위험성 중간)</td></tr><tr><td>☒ 0점 ~ 6점 : 하 (위험성 낮음)</td></tr></table>		재 범 위험성 평 가	☐ 12점 ~ 15점 : 상 (위험성 높음)	☐ 7점 ~ 11점 : 중 (위험성 중간)	☒ 0점 ~ 6점 : 하 (위험성 낮음)	총점 0점
재 범 위험성 평 가	☐ 12점 ~ 15점 : 상 (위험성 높음)					
	☐ 7점 ~ 11점 : 중 (위험성 중간)					
	☒ 0점 ~ 6점 : 하 (위험성 낮음)					

1) JDRAI-S(Juvenile Delinquency Risk Assessment Inventory-Static): 19세 미만 청소년의 재비행위험성을 평가하기 위해 개발된 척도로 총 10개의 위험 요인에 대해 평가자가 면담 및 관련기록 참조를 통해 평정함

【 신·구 조문 대비표 】

현행	개정안
제1조(목적) 이 규정은 검사가 소년 피의사건을 처리하면서 보호관찰소(보호관찰지소를 포함한다. 이하 같다)의 장, 소년분류심사원장, 소년원장 또는 청소년비행예방센터장(이하 "보호관찰소장 등"이라 한다)에게 소년의 <u>품행·경력·생활환경·요보호성</u> 등에 관한 조사를 요구하여 그 결과를 토대로 소년의 교화·개선에 가장 적합한 처분을 결정하도록 하는 소년법상 검사의 결정 전 조사(이하 "결정 전 조사"라 한다) 업무의 세부 사항을 규정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>품행</u> , <u>경력, 생활환경, 보호 필요성</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
제2조(조사 요구) 검사는 소년 피의사건을 처리하기 위하여 다음 각 호에 해당한다고 인정되는 경우에는 보호관찰소장 등에게 그 소년의 <u>품행·경력·생활환경·요보호성</u> 등에 대한 조사를 요구할 수 있다.	제2조(조사 요구) ----- ----- ----- ----- ----- <u>품행, 경력, 생활환경</u> , <u>보호 필요성</u> ----- -----.

제3조(조사 담당기관)①·② (생략)	제3조(조사 담당기관)①·② (현행과 같음)
③ 검찰청에 대응하는 보호관찰소 등이 <u>수개월</u> 경우, 검사는 보호관찰소 등과 검찰청 또는 구치소(교도소) 간 거리, 보호관찰소 등과 피의자의 주거지 간 거리, 보호관찰소 등의 업무량 등을 <u>감안하여</u> 조사 담당기관을 선정한다.	③ ----- --- <u>여러 개</u> ----- ----- ----- ----- <u>고려하여</u> ----- -----.
제10조(재검토기한) 법무부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 <u>2022년 1월 1일</u> 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	제10조(재검토기한) ----- ----- ----- ---- <u>2025년 1월 1일</u> 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.